

과세사실판단자문신청서

1. 납세자 인적 사항

상호(법인명)		사업자등록번호 (주민등록번호)	
성명(대표자)		전화번호 (휴대전화)	()
주소(사업장)			

2. 자문신청내용

신청대상유형	☐ 세무조사 ☐ 과세자료 처리 ☐ 현장확인 ☐ 경정청구 ☐ 제2차 납세의무자 지정통지 ☐ 감사지적 ☐ 기타		
대표세목	☐ 소득 ☐ 법인 ☐ 부가 ☐ 양도 ☐ 상속 ☐ 증여 ☐ 기타	대표과세기간	년 월(기)
자문신청세액 합 계	원	쟁점개수	개
본청·지방국세청 이송	☐ 지방국세청 이송 ☐ 본청 이송 ☐ 해당없음		
주요쟁점			

3. 붙임서류

- 가. 과세사실판단자문신청 내용 1부.
나. 관련서류 1부.

위와 같이 과세사실판단자문위원회의 자문을 신청합니다.

년 월 일

위 신청인 ○○세무서(국, 실) 과 팀 담당 급 성명 (인)
팀장 급 성명 (인)
과장 급 성명 (인)

과세사실판단자문신청 내용

쟁 점
사 항

1. 신청 내용

가. 과세쟁점사실 및 신청이유

○

나. 과세쟁점사실 관련 세목 및 세액

○ 세목 : ○ 과세기간 :

○ 세액 : 원

2. 관련 법령(예규 및 판례 등)

○

3. 신청인 의견

○

4. 납세자 의견

○

※ 쟁점사안별로 별지 작성

※ 본청·지방국세청 감사 관련 신청 : 감사공무원, 피감사공무원 의견 기재

※ 과세자료 관련 신청 : 과세자료 수보관서 공무원, 통보관서 공무원 의견 기재

[작성요령]

1. 납세자 인적사항

- 과세사실판단자문신청과 관련된 납세자의 인적사항을 기재

2. 과세사실판단자문 신청내용

- 신청대상유형 : 해당 자문신청유형 란에 표시
(과세자료 처리와 관련한 현장확인 조사는 ‘2.과세자료 처리’, 환급 등 현장 확인 조사는 ‘3.현장확인’으로 구분)
- 대표 세목 : 자문신청세액의 합계가 가장 큰 세목을 기재
- 대표 과세기간 : 대표세목의 세액이 가장 큰 과세기간을 기재
- 자문신청세액 합계 : 자문신청한 안건의 예상세액 합계를 기재
- 자문 관련 처분(고지)이 되었다고 가정할 경우의 처분(고지)세액으로 합
(가산세 등은 자문 신청일 기준으로 계산)
- 압류 처분, 제2차 납세의무 지정 처분 등 세액의 증감과 관련이 없는 사안의
세액 합계는 0원
- 두 가지 이상 세목의 과세가 연결되는 경우(부가가치세+소득세 등) : 각각의
세목에 대하여 추가적인 사실판단이 필요하면 각 세목의 세액을 합계, 한가지
세목의 과세 여부만 결정하면 추가적인 판단 없이 바로 다른 세목의 과세로
연결되는 경우에는 자문 처리할 세목의 세액으로 합
- 쟁점 개수 : 자문신청한 쟁점의 개수를 기재
- 본청·지방국세청 이송 : 납세자보호담당관실에서 표시(제14조 참조)
- 주요 쟁점 : 간단명료하게 10자 이상 30자 이내로 요약하여 기재

3. 붙임서류

- ‘과세사실판단자문 신청 내용’ 및 관련서류를 첨부

4. 기타

- 담당 란 : 여러 사람이 하나의 반이나 팀을 구성하여 업무를 수행하는 경우에는
반장이나 팀장 등 그 대표자를 기재

※ 신청서 전산입력

- 신청서를 접수한 납세자보호담당관실에서 입력
- 신청서 입력자는 전산 수록 후 부여된 안건번호를 신청서 상단에 기재
- 주의사항 : 본청 또는 지방국세청 이송 대상인 경우에는 본청 또는 지방국세청
과세사실판단자문위원회로 이송